

1501997-16.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... funcionário Rafael reconheceu o autor do roubo como sendo Leandro Sozzo Alves da Silva. Foi roubada do estabelecimento a gaveta do caixa, com a quantia aproximada de R\$ 1.000,00 (fl. 13).

Em Juízo, o representante da vítima, Flávio Henrique Sousa da Silva, disse que não estava no local no momento dos fatos, chegando depois que o roubo já havia acontecido, quando os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501997-16.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501997-16.2021.8.26.0322 - 2021/001886

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SOZZO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos

LEANDRO SOZZO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 157, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 04 de setembro de 2021, por volta de 10h40min, na Rua Dom Pedro II, 732, nesta Cidade e Comarca, o acusado, em situação de calamidade pública, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistida em R\$ 1.000,00 pertencentes à Marmitaria Cantinho de la Casa.

Segundo se apurou - segue a denúncia -, na data e horário supramencionados, o acusado dirigiu-se ao local dos fatos, mostrou o cabo da arma e anunciou um assalto gritando "todos para o fundo, quero todo o dinheiro".

Após, rendendo os funcionários, o acusado levou toda a quantia em dinheiro do estabelecimento, aproximadamente R\$ 1.000,00 (mil reais) em notas diversas,

inclusive levando consigo a gaveta da caixa registradora.

O acusado foi reconhecido pelos funcionários da Marmitaria e confessou os fatos.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de Leandro (fls. 55/56).

A denúncia, de 15/11/2021 (fls. 61/62), foi recebida a fls. 64/66, por decisão de 16/11/2021, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado. Mandado de prisão cumprido em 22/11/2021 (fls. 108/111).

O acusado foi citado/intimado por videoconferência (fl. 112), apresentando resposta à acusação a fls. 120/122, por intermédio de Defensor dativo.

Não verificada causa de absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 127/128).

Aberta a audiência, na modalidade de "teleaudiência" (em razão do esquema especial de trabalho instituído pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo por conta da pandemia de COVID-19), foram inquiridas quatro testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado. Encerrada a instrução e abertos os debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da Ação Penal, destacando que o acusado tem maus antecedentes e é reincidente específico. Por sua vez, a Defesa requereu prazo para apresentação de memoriais, o que foi deferido (fls. 165/171).

Manifestando-se a fls. 172/174, a Defesa requereu a aplicação da pena mínima. Ainda, ante a confissão da prática do crime, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal e Súmula 545 do STJ. Defendeu que, em solo policial e em Audiência, o acusado confessou ter praticado o crime, asseverando que, em situação de abstinência e sem pensar, viu o estabelecimento aberto e adentrou, pegou o dinheiro e saiu rapidamente, não agredindo e nem ameaçando quem estava presente. Argumentou, ainda, que o acusado voltou a usar entorpecente, em virtude de ter tido problemas familiares, o que o fez voltar a delinquir para que pudesse sustentar seu vício. Sobre o ocorrido, alegou que ele mostra arrependimento e disse que vem frequentando a igreja na unidade prisional em que se encontra, de modo a tentar se libertar dos vícios e, conseqüentemente, da vida do crime.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06; pelo Auto de reconhecimento de fls. 10/11; bem como pela prova oral colhida.

Desta última também decorre a autoria.

Na fase extrajudicial, o representante da vítima, Flávio Henrique Sousa da Silva, disse que é proprietário da Marmitaria "Cantinho de la Casa", localizada no local dos fatos. Informou que, no dia dos fatos, um rapaz foi até seu estabelecimento e, mostrando o cabo de uma arma, anunciou o assalto, gritando "todos para o fundo, quero todo o dinheiro", rendendo os funcionários e levando aproximadamente R\$ 1000,00 (mil reais) em notas diversas, que estava no caixa, carregando consigo, inclusive, a gaveta da caixa registradora (fls. 03/06). Esclareceu que os fatos ocorreram durante a noite, às 22h38min, mais ou menos. O declarante não estava no estabelecimento, sendo vítimas os funcionários Rafael, entregador, Milena, caixa, e Paulo, o chapeiro. Possui imagens gravadas da ação delitiva, sendo que,

posteriormente, o funcionário Rafael reconheceu o autor do roubo como sendo Leandro Sozzo Alves da Silva. Foi roubada do estabelecimento a gaveta do caixa, com a quantia aproximada de R\$ 1.000,00 (fl. 13).

Em Juízo, o representante da vítima, Flávio Henrique Sousa da Silva, disse que não estava no local no momento dos fatos, chegando depois que o roubo já havia acontecido, quando os funcionários relataram. Tem tudo gravado, enviou as imagens para o Delegado. Milena, funcionária do caixa, estava abastecendo os refrigerantes; e Paulo, que é o chapeiro, estava do lado de fora, o restaurante já estava fechando. O acusado chegou mostrando um pedaço da arma e anunciou que era um assalto. O entregador, Rafael, estava do lado de dentro do caixa e abriu a gaveta quando o acusado pediu o dinheiro, sendo que ele puxou a caixa registradora com tudo e a levou embora. A funcionária informou que o acusado disse que era um assalto e que era para passar o dinheiro. Pelo que todos falaram, ele não chegou a sacar a arma, apenas ergueu a camiseta, pois estava com o cabo da arma aparente, e mostrou dizendo que era um assalto.

Em solo policial, Rafael da Silva Rodrigues disse, referente ao roubo ocorrido na data de 04/09/2021, na Marmitaria onde trabalha, que um indivíduo chegou à porta e levantou a camisa, mostrando o cabo de uma arma de fogo e exigindo dinheiro. Na data de 08/09/2021, foi à Delegacia onde, em sala apropriada, visualizou três indivíduos, um ao lado do outro, e apontou, sem sombra de dúvidas, aquele identificado com o número 01 como sendo o autor do roubo que sofreu, o que chegou na porta da Marmitaria e anunciou o assalto, levando consigo parte do caixa onde estava todo o dinheiro. O rapaz foi identificado como Leandro Sozzo Alves da Silva (fls. 10/11).

Em Juízo, inquirido como testemunha comum, Rafael da Silva Rodrigues disse que é funcionário da Marmitaria. No dia dos fatos, já haviam fechado, então estava sentado no caixa, mais no fundo. O acusado apareceu e anunciou o assalto para o pessoal que estava na frente do estabelecimento. O depoente não viu a arma de fogo, mas o acusado a mostrou ao pessoal da frente, Milena e Paulo. Ele pegou a caixa registradora e levou. Havia cerca de R\$ 1.000,00 no caixa. Na Delegacia, fez o reconhecimento do acusado; e tem certeza de que foi ele. Disse confirmar o reconhecimento e que tem certeza sobre isso. Não reparou se o acusado estava sob efeito de algum entorpecente ou bebida alcoólica.

Na fase inquisitiva, Milena da Silva Freitas disse que trabalha na Marmitaria "Cantinho de La Casa". Na data dos fatos, estava abastecendo a geladeira, quando um homem chegou falando que era um assalto e que não era para ninguém reagir, levantando parte da camisa e mostrando o cano de uma arma de fogo. Seu companheiro de trabalho, Rafael, estava no local, juntamente com o chapeiro Paulo. O assaltante mandou Paulo ir para os fundos e foi em direção ao caixa, onde se encontrava Rafael, e falou para ele dar todo o dinheiro que havia no caixa. Então, Rafael entregou a gaveta da caixa registradora contendo o dinheiro, sendo que o indivíduo a pegou e se evadiu do local. O indivíduo não estava utilizando máscara e trajava uma camiseta escura da marca "Oakley". Apresentada uma foto de Leandro Sozzo Alves da Silva para que a depoente fizesse o reconhecimento de autoria, sendo que prontamente e com absoluta certeza o reconheceu como sendo o autor dos fatos (fl. 14).

Em Juízo, testemunha comum, Milena da Silva Freitas disse que é funcionária da Marmitaria. No dia dos fatos, estava próxima à porta, abastecendo a geladeira com refrigerantes, quando o acusado chegou, levantou a camiseta, mostrando a arma, e disse à depoente e a Paulo que era um assalto, para que ninguém resistisse. Ele se dirigiu até o caixa, onde estava Rafael, e pediu para que ele passasse tudo o que estava lá. Rafael pegou todo o dinheiro com a gaveta da caixa registradora e entregou na mão do acusado, que passou por trás da depoente e foi embora. Antes disso, ele mandou que Paulo, que estava ao lado da depoente, perto da porta, fosse

para o fundo, e só depois se dirigiu até o caixa. Deu para ver que era o cabo de uma arma de fogo, não sabe dizer se era um revólver ou uma pistola. Ele não chegou a mostrar a arma a Rafael, que estava no caixa, pelo que se lembra, mostrou apenas à depoente, sendo que Paulo, que estava ao seu lado, também viu. Não houve agressão física. O valor levado foi de aproximadamente R\$ 1.000,00. Nunca havia visto o acusado pelo comércio. Na Delegacia, viu uma foto dele e teve certeza de que era ele, reconheceu-o assim que o viu, pois o acusado estava de cara limpa quando foi à Marmitaria. Quando o acusado anunciou o assalto, ele não aparentava estar sob efeito de entorpecente ou bebida alcoólica. Acabou sendo tudo muito rápido, então não conseguiu reparar.

Na Delegacia de Polícia, Paulo Henrique Brito de Oliveira disse que trabalha na Marmitaria "Cantinho de La Casa" como chapeiro. Na data dos fatos, estava próximo da porta quando um homem chegou anunciando o assalto, erguendo parte da camisa e mostrando um cano de uma arma de fogo. Sua colega de trabalho, Milena, estava próxima também. O assaltante mandou o depoente "ir para os fundos" do local, o que fez, e então tentou ligar para os proprietários. Após instantes, percebeu que somente Milena e Rafael estavam no local. O assaltante não estava usando máscara, então conseguiu ver o rosto dele. Apresentada ao depoente uma foto em que estava Leandro Sozzo Alves da Silva, prontamente o identificou como sendo o autor dos fatos (fl. 15).

Em Juízo, testemunha comum, Paulo Henrique Brito de Oliveira disse que é funcionário da Marmitaria. No dia dos fatos, Milena estava abastecendo a geladeira e o depoente estava ao lado dela, perto da porta de entrada, conversando. O acusado chegou, ergueu a camisa e disse que era um assalto, mandando que o depoente fosse para o fundo, então foi ao caixa. O acusado possuía uma arma, deu para ver o cabo. Ele anunciou o assalto entrando no estabelecimento, olhou para os funcionários, ergueu a camisa e abaixou. Rafael estava no caixa. Foi levada a quantia de R\$ 1.000,00.

Em solo policial, Leandro Sozzo Alves da Silva disse que, no dia 04/09/21, foi até a Marmitaria "Cantinho de la casa" para fazer um furto pelo telhado e pegar um dinheiro para pagar dívidas. Chegando ao local, o estabelecimento estava aberto, então adentrou o estabelecimento e acabou ameaçando o balconista, levantando a camiseta e mostrando a coronha de uma arma, dizendo "você já sabe né". Então, o balconista lhe deu a gaveta do caixa com o dinheiro que havia no momento. Após, evadiu-se do local e acabou abandonando a gaveta com o dinheiro debaixo de um caminhão que havia próximo ao local (fls. 08/09).

Interrogado em Juízo, o acusado Leandro Sozzo Alves da Silva disse que é amasiado, tem um filho de onze anos, que é saudável. Trabalha com serviços de pedreiro, pintor, já trabalhou em roça de laranja e café, porém, quando estava na rua, pegava reciclagem. Depois que recebeu a notícia de que o câncer de sua mulher havia voltado e estava com risco de derrame, afastou-se e começou a beber, então estava de volta na rua. Frequentou escola até a sexta série. Já foi processado anteriormente e tem condenações por 155 e 157. Possui origem indígena. Confirmou que os fatos narrados na denúncia aconteceram. Foi sozinho até a Marmitaria. Estava em um terreno baldio, perto do horto. Pegava algumas ferragens, quando encontrou uma coronha com o cabo derretido, que está apreendida na Delegacia, era só o cabo. Bebeu, usou droga e, quando viu, havia cometido o delito. Não pegaram o interrogando naquele momento, mas depois de alguns dias. Foi questionado pelo Delegado, e confirmou que havia praticado o roubo. Estava descendo a Baden, quando viu o estabelecimento e algumas pessoas. Deu uma volta no quarteirão, bateu a abstinência da droga e, quando viu, já havia entrado lá. Conversou com o rapaz do caixa e anunciou o assalto. Não xingou nem nada, apenas disse isso, pegou a gaveta e saiu correndo. O cabo da arma estava em sua cintura, sendo que levantou a camiseta. Havia três pessoas na Marmitaria: um rapaz, uma moça que estava abastecendo as bebidas e o rapaz que estava no caixa. Usou muita droga naquela

noite inteira, chegou ao fundo do poço e achou que iria morrer. Tem muito arrependimento de ter praticado o crime. Usava “crack” puro, estava no “bombril”, que é a última fase. Quando foi preso, encontraram o canudo e o bombril com o interrogando. Não usa drogas no estabelecimento prisional, está sossegado, frequenta a igreja todos os finais de semana e procura melhorar cada vez mais. Por enquanto, seu remédio ainda não saiu, por causa da Pandemia. Procura não pensar em muita coisa de lá de fora, apenas em Deus e em seguir outro caminho. Chegou a ir a tratamento, antes de ser preso, mas bateu uma abstinência forte, começaram os problemas, o câncer de sua esposa voltou, então o interrogando voltou para esse caminho, simplesmente aconteceu. Não conhecia as pessoas da Marmitaria. Não estava com arma de fogo, apenas a coronha, que colocou na cintura e fingiu estar armado. Havia usado muita droga antes de praticar o crime. O cabo era um objeto parecido a uma arma inteira, e está na Delegacia, era da marca “Estrela”, uma “Husher”. Estava derretida pelo fogo, mas não dava para saber se era uma arma ou um enfeite.

Expostos os elementos colhidos, passo a destacar o que de relevante se amealhou aos Autos.

Não há nenhuma dúvida de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia.

As testemunhas Milena, Paulo e Rafael confirmaram que, na noite dos fatos, estavam fechando o estabelecimento comercial onde trabalham, quando o acusado entrou e, erguendo a camiseta e mostrando o cabo de uma arma, anunciou o assalto. Ele mandou Paulo ir para os fundos e se dirigiu a Rafael, que estava no caixa, exigindo o dinheiro. A testemunha entregou a gaveta da caixa registradora para que o acusado pegasse o dinheiro, mas ele pegou o objeto e fugiu na sequência.

O roubador não usava qualquer tipo de máscara ou artifício para cobrir o rosto, de modo que as testemunhas o reconheceram em solo policial e, posteriormente, em Juízo.

Leandro confirmou o roubo. Disse que precisava de dinheiro para usar mais droga, mesmo já tendo consumido bastante ao longo do dia. Encontrou o cabo de uma arma de brinquedo e resolveu pegar. Afirmou que, quando percebeu, já tinha cometido o roubo.

Entretanto, no seu interrogatório, o acusado contou detalhes do delito. Lembrou-se de quantas pessoas tinha no estabelecimento, que eram uma moça e dois rapazes e que um deles estava no caixa. As vítimas também não perceberam nada de anormal no comportamento de Leandro. Logo, sua alegação de que agiu porque estava sob efeito de entorpecente não encontra repouso nos demais elementos carreados aos Autos.

Além disso, a teor do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Autoria e materialidade bem delineadas, a condenação é medida que se impõe.

O membro do Ministério Público considerou que a arma de fogo não foi efetivamente utilizada pelo acusado, deixando de denunciá-lo por cometimento de roubo majorado.

Ocorre que, pela dinâmica dos fatos, fica claro que, se não tivesse mostrado a arma para as testemunhas, o acusado não teria logrado consumir o delito, uma vez que estava sozinho, ao passo que os funcionários do estabelecimento eram três.

Se tivesse adentrado ao local sem fazer qualquer menção ao armamento que, em tese, trazia na cintura, o acusado sequer seria levado a sério.

E o próprio Leandro afirmou que não conseguiriam distinguir facilmente se o que ele

portava era uma arma completa de verdade ou não. Na fotografia de fl. 48 pode-se perceber que, realmente, se colocada dentro das vestes, a coronha pode se passar por uma arma.

Portanto, ainda que não seja aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, a intimidação das testemunhas mediante a exibição da coronha de uma arma será considerada como circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Por outro lado, não há elementos que comprovem que o fato de estarmos em situação de calamidade pública (pandemia) tenha facilitado o cometimento do delito pelo acusado. Assim, a agravante genérica fica afastada.

Passo, pois, nesses termos, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (pena-base com 1/3 de exasperação, tendo em vista os maus antecedentes decorrentes das condenações nos Autos 4964-84.2016, 5488-47.2017 e 7745-79.2016, todos da 2.^a Vara Criminal local; e da circunstância judicial desfavorável do uso de simulacro de arma de fogo para consumação do delito). Presente a agravante da reincidência específica (condenação nos Autos 3001282-38.2013, da Vara Única de Getulina), mas, também, presente a atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação entre as circunstâncias e mantenho a pena no patamar anterior. Sem causas de aumento ou de diminuição da pena para aplicação.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

O acusado ostenta antecedentes, sendo, inclusive, reincidente específico. Ainda, verifico que, conforme Processo de Execução Criminal (PEC) 5606-04.2018, estava em cumprimento de pena em regime aberto desde 13/03/2020 (fls. 101/106). Desse modo, penas alternativas ou regimes brandos não servirão para a devida repreensão, razão pela qual será o regime fechado fixado para início de cumprimento da pena corporal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos Autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar LEANDRO SOZZO ALVES DA SILVA, já qualificado, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, calculada a unidade deste no mínimo legal, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

Fixo o regime prisional fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

O acusado ainda deverá pagar a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõe o artigo 4.º, parágrafo 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

Considerando que o delito em apuração envolve grave ameaça e que o acusado é reincidente específico, além de ostentar maus antecedentes, a ordem pública ficará ameaçada com seu estado de liberdade. Vedo-lhe, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o acusado, pois, no local de prisão.

Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento, encaminhando-a ao competente Juízo da Execução Criminal e ao estabelecimento prisional.

O celular (lacre 0000399) e o fone de ouvido (lacre 0000400) deverão ser

restituídos ao acusado ou a algum familiar dele, mediante comprovação, uma vez que não tem relação com o delito. De outro lado, a coronha apreendida (lacre 0000701) deverá ser destruída, providenciando-se o necessário.

Fixo os honorários ao Defensor nomeado (fl. 115) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Expeça-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pelo interessado diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 25 de fevereiro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA